

**Texte 1 : Cardin Le Bret, *De la souveraineté du Roi*, 1642, livre I, chapitre IV. « De la loi salique et fondamentale de la Couronne Souveraine de France »**

«Les anciens législateurs avoient cette louable coutume quand ils établissaient quelques nouvelles Républiques, de proposer en même temps au peuple certaines lois fondamentales, qu'ils jugeaient être nécessaires pour en affermir la durée, leur faisant entendre que leur Etat ne périrait jamais, tandis qu'ils seraient soigneux de les observer exactement. [...]

Or des termes et du sens de cette loi, l'on tire trois maximes qui font comme autant de fortes colonnes, sur qui cette monarchie est fermement appuyée. La première, que ce royaume se confère par droit successif. La seconde, que les femmes sont incapables de parvenir à la Couronne. Et la dernière, que les mâles succèdent indéfiniment, et en quelque degré de parenté qu'ils soient éloignés. »

Le royaume se confère par droit successif « La nature nous enseigne (...) que l'ainé soit toujours préféré à ses plus jeunes frères, en la succession de la Couronne. (...) Et l'on a toujours remarqué que toutes les fois que l'on a voulu violer cet ordre établi de la nature, il en est en même temps arrivé des parricides, des fraticides et de sanglantes guerres civiles. (...) [En suite] de cette loi, l'on a tenu pour une maxime inviolable, que les Rois mêmes ne peuvent déshériter leurs aînés, ni ceux qui leur doivent succéder : la Couronne leur étant acquise dès leur naissance par droit successif, *ex lege regia* [...]. »

L'exclusion des femmes à la succession « [Cette loi] est conforme à la loi de nature, laquelle ayant crée la femme imparfaite, faible et débile, tant du corps que de l'esprit, l'a soumise sous la puissance de l'homme, qu'elle a pour ce sujet enrichi d'un jugement plus fort, d'un courage plus assuré, et d'une force de corps plus robuste. [...] Cette loi fut aussi fondée sur l'appréhension qu'eurent nos Ancêtres que les femmes étant rendues capables de la Couronne ne la transportassent par le moyen de leurs mariages en la main de familles étrangères contre l'inclination naturelle des Français [...]. [Mais] combien que plusieurs révoquent en doute cet article de la loi salique, parce qu'il est extrait du titre *de Allodis*, où il n'est point parlé ni du Royaume, ni de fief, néanmoins c'est une objection frivole, car personne n'ignore qu'anciennement l'on faisait toujours un même jugement de la succession des Royaumes, et des terres allodiales, à cause que les unes et les autres ne relevaient que de Dieu et de l'épée [...]. »

Les mâles sont appelés indéfiniment à la succession du Royaume « Il serait impertinent de demander où est la loi qui nous a donné cet ordre : vu que le même s'est toujours ainsi obtenu et s'observe encore à présent en tous les autres Royaumes, soit héréditaires ou successifs [...].

## **Texte 2 : Edit de Charles VI du 26 décembre 1407**

Voulant donner suite et rendre effective cette mesure; considérant que, aussitôt qu'il plaît à Dieu d'envoyer au roi qui règne un héritier mâle ou des mâles, le droit de nature fait le premier d'entre eux héritier et successeur du royaume; que dès que son père est passé de vie à trépas, l'aîné, à supposer qu'il soit mineur de quelque âge que ce soit, doit être tenu pour et réputé roi, le royaume et ses faits et besognes étant gouvernés par lui et en son nom; voulant, pour éviter tout doute, scrupule et les grands inconvénients qui sont apparus dans le passé et pourraient advenir, et pour pourvoir à la sûreté de notre très cher et très aimé fils Louis, duc de Guyenne, ou de celui qui sera notre fils aîné et devra, par droit d'aînesse, succéder après nous à la couronne de France, ainsi que des autres fils aînés de nos successeurs rois de France, afin que sitôt que nous et eux seront partis de ce monde, notre fils aîné et ceux de nos successeurs, à supposer qu'ils soient mineurs et en quelque minorité d'âge que ce soit, puissent pleinement jouir de leur droit à ladite couronne qui leur sera alors acquis et advenu par notre décès ou celui de nos successeurs.

“Après avoir eu sur ce point grand avis et mûre délibération, nous avons ordonné et décidé, ordonnons, décidons et déclarons, par manière de loi, édit, constitution, et ordonnance perpétuelle et irrévocable, établissons de nos certaine science, pleine puissance et autorité royale que notre présent fils aîné, ou celui qui le sera, et aussi les fils aînés de nos successeurs, en quelque petit âge qu'ils soient ou puissent être au temps de notre décès ou de celui de nos successeurs... soient immédiatement après nous rois de France et successeurs à ce royaume, qu'ils soient reconnus et sacrés rois immédiatement après notre décès ou celui de nos successeurs ou, du moins, le plus tôt qu'il se pourra, et qu'ils usent et jouissent de tous les droits, prééminences, dignités et prérogatives appartenant aux rois des France et à la couronne, sans que quiconque d'autre, aussi proche soit-il en lignage, entreprenne, puisse, doive, ou ait la possibilité d'exercer le bail (= régence) ou un quelconque gouvernement et administration du royaume, ni qu'il puisse être fait, mis ou apporté empêchement et perturbation quelconque à notre fils aîné et autres aînés quant au droit qui leur est dû par droit de nature ni à aucune des choses dont il a été traité en quelque manière que ce soit et pour quelque raison, motif ou occasion que ce soit ou puisse être.

## **Texte 3 : Edit de Moulins de février 1566**

“Charles, etc. Comme, lors de notre sacre, nous avons entre autres choses promis et juré de garder et conserver le domaine et patrimoine royal de notre couronne, mis et juré de garder et conserver le domaine et patrimoine royal de notre couronne, l'un des principaux nerfs de notre Etat, et de retirer les membres et portions de celui-ci qui ont été aliénés, ce qui est un vrai moyen de soulager notre peuple si affligé des calamités et troubles passés. Et parce que les règles et maximes anciennes de l'union et conservation de notre domaine sont des uns assez mal et des autres peu connues, nous avons estimé très nécessaire de les recueillir et de les réduire sous forme d'articles et de confirmer pour ceux-ci par un édit général et irrévocable afin que désormais on ne puisse plus être dans le doute à leur sujet. [...]

“I. Le domaine de notre couronne peut être aliéné que dans deux cas seulement: l'un pour l'apanage des puînés mâles de la maison de France, et dans ce cas il y a retour à notre couronne s'ils décèdent sans descendant mâle, dans les mêmes état et condition qu'était ce domaine lorsqu'il a été concédé en apanage, nonobstant toutes disposition, possession, acte exprès ou tacite conclu ou intervenu pendant l'apanage; l'autre pour l'aliénation à deniers comptants pour la nécessité de la guerre, intervenant après des lettres patentes expresses et publiées en nos parlements, et dans ce cas il y a faculté de rachat perpétuel.